

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3399/2535

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงเลื่อยจักรไทย
ห้วยวนเฮง

โจทก์

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด

จำเลย

บริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 229, มาตรา 247

ความว่า คดีนี้โจทก์ยื่นฎีกา โดยไม่ได้นำเงินค่าทนายความ ที่จะต้องชดใช้แทน
จำเลยจำนวน 15,000 บาท มาวางศาล ตามกฎหมาย จำเลยเห็นว่า การที่ศาลชั้นต้น
มีคำสั่งให้รับฎีกา ของโจทก์นั้นจึงไม่ถูกต้อง ขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งไม่รับฎีกา
ของโจทก์หรือแจ้งให้โจทก์นำเงินมาวางศาลให้ถูกต้องต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 1,250,000 บาทให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่ วันที่ 15 มิถุนายน 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ชำระให้โจทก์เสร็จสิ้น

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 15,000 บาท
แทนจำเลย

โจทก์ฎีกา โดยได้นำเงินค่าธรรมเนียมมาวางศาล แต่ไม่ได้ นำเงินค่า
ทนายความที่จะต้องชดใช้แทนจำเลยจำนวน 15,000 บาท มาวางศาล และศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ ต่อมาจำเลย ได้ยื่นคำแถลงขอรับเงินค่าทนายความที่
โจทก์ต้องใช้แทนจำเลย ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง
ว่า สำหรับค่าทนายความจำนวน 15,000 บาท ที่ศาลอุทธรณ์ให้โจทก์ ใช้แก่จำเลยนั้น
เป็นเรื่องที่จำเลยต้องบังคับจากโจทก์เอง จึงไม่สั่งให้ (อันดับ 96,103,105 และ 109)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 111)

คำสั่ง

ได้พิจารณาสั่งไว้ในคำพิพากษาแล้ว

ได้พิจารณาสั่งไว้ในคำพิพากษาแล้ว

(อัมพร เดชศิริ-สมปอง เสนเนียม-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ